

조문별 제·개정이유서(개인정보 보호책임자 경력 인정에 관한 고시 제정안)

1. 제정이유

- 「개인정보 보호법」 개정(법률 제19234호, 2023.3.14.공포, 2023.9.15.시행) 및 동법 시행령 개정안*에 따라 고시 위임사항인 **개인정보 보호책임자의 경력 인정**을 위한 **자격의 종류, 교육의 범위** 등 세부사항을 규정하여,
 - 개인정보 보호책임자의 **전문성을 확보**하기 위한 **유연한 경력인정 체계**를 설계하여 개인정보처리자 **보호체계 수준의 향상**을 도모하고자 함
- * 개인정보보호법 시행령 제32조제4항 및 별표1 신설에 따라 개인정보 보호책임자의 자격요건 충족을 위한 그 밖의 자격 및 교육 이수 등을 통한 추가 경력 인정 요건을 고시에 위임

2. 주요 내용

- **자격의 경력 인정**(제2조, 별표)
 - 개인정보보호 및 정보보호·정보기술 분야의 **자격현황** 및 **자격의 점정수준**, 개인정보보호 **전문인력 인정요건** 등을 고려하여 개인정보 보호책임자 경력 인정을 위한 **자격대상과 인정기간 확정**
- ※ 개정 시행령의 보호책임자 자격 요건 : 개인정보보호 경력, 정보보호 경력, 정보기술 경력을 합하여 총 4년 이상 보유하고, 그 중 개인정보보호 경력을 최소 2년 이상 보유

< 개인정보 보호책임자 경력 인정 자격(별표) >

구분	경력 인정 자격	인정기간
개인정보 보호 경력	○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 고시 제14조에 따른 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증심사원 ○ 개인정보 영향평가에 관한 고시 제5조제2항에 따른 개인정보 영향평가 전문인력 ○ 「변호사법」 제4조에 따른 변호사 자격 취득자	1년
정보보호, 정보기술 경력	○ 정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사	1년
	○ 정보보안기사, 정보처리기사	6개월

※ 각각의 자격을 보유한 경우에는 구분된 경력 내(개인정보보호, 정보보호·정보기술)에서는 하나의 자격만 인정하며, 구분된 경력별로 중복 인정은 가능함

○ **교육의 경력 인정**(제3조)

- **보호위원회**가 개인정보 보호책임자의 역량을 강화하기 위하여 실시하는 보호책임자의 **경력 개발 및 직무 수행과 관련된 교육과정**(개인정보 보호 책임자 교육과정)을 이수한 경우 개인정보 보호 **경력 인정**
- 다만, 개인정보 보호책임자 교육과정에는 다음 각 호의 사항을 포함 하도록 함

< 개인정보 보호책임자 경력 인정교육 포함 사항 >

- ① 개인정보 관련 법·정책·제도 및 최신 이슈 ② 개인정보 보호책임자의 역할 및 책무 ③ 개인정보 처리 단계별 관리방안 ④ 개인정보 보호 기술 ⑤ 개인정보 유출사고 대응 ⑥ 개인정보 보호 우수사례 ⑦ 개인정보처리자의 개인정보 보호에 필요한 사항 등

- **보호위원회**는 개인정보 보호책임자 교육과정을 이수한 경우 **최대 3개월**의 범위에서 보호책임자의 **개인정보 보호 경력**을 인정함

○ **재검토 기한 설정**(제4조)

- 「행정규제기본법」 제8조*에 따라 이 고시에 대해 2025년 1월 1일을 기준으로 2년마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하도록 함

* 규제의 존속기한 및 재검토기한 명시 : 중앙행정기관의 장은 규제를 신설하거나 강화하려는 경우에 존속시켜야 할 명백한 사유가 없는 규제는 존속기한 또는 재검토기한을 설정하여 그 법령 등에 규정하여야 한다.

○ **교육의 경력인정에 관한 경과조치**(부칙)

- 고시 시행 4년 전부터 시행 전까지 「개인정보 보호법」 제7조의8제7호*에 따라 **보호위원회**가 주관하거나 위탁한 기관이 운영하는 개인정보 보호책임자 교육과정을 이수한 경우 개인정보 보호 **경력 인정**

* 법 제7조의8(보호위원회의 소관 사무) : 개인정보 보호에 관한 기술 개발의 지원·보급, 기술의 표준화 및 **전문인력의 양성**에 관한 사항(제7호)